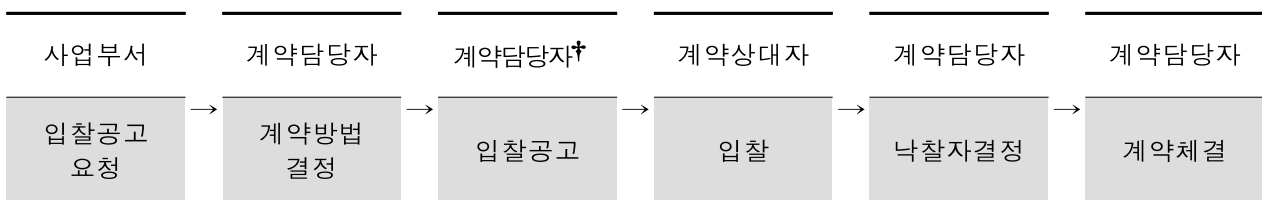


1 용역계약의 절차 및 계약방법 등 부적정

【현황】

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 함) 제7조(계약의 방법)에 따라 계약을 체결하려면 일반경쟁(입찰)에 부치는 것이 원칙이며,
 - 계약담당은 계약의 목적, 성질, 규모 등에 따라 낙찰자 결정방법을 최저가격, 적격심사, 협상에 의한 계약 등 다르게 정할 수 있음.
- 동법 제8조(입찰 공고 등)에 따라 경쟁입찰을 하는 경우에는 입찰에 관한 사항을 공고하거나 통지하여야 하고, 입찰 공고 내용 및 시기, 통지방법, 낙찰절차 등은 동법 시행령 제33조 내지 제36조에 따른 내용을 준수하도록 하고 있음.
 - 이에, 상기 법령에 따른 계약절차는 [그림 1]과 같으며, 국립암센터의 최근 3년간 주요 12개 용역의 계약 현황(계약기간, 입찰년도, 낙찰자 결정방법)은 [표 1]과 같음.

[그림 1] 국가계약법에 따른 일반적 계약 절차



† 감사팀의 일상감사는 입찰공고 전 실시

[표 1] 주요 용역별 최근 계약현황

(단위: 천원)

구분	용역명	계약기간	계약금액	입찰년도	낙찰자 결정방법
1	경비·주차관리	2017.04.01.~2018.03.31	1,336,039	2017년	적격심사
2	전화예약(콜센터)업무위탁	2016.04.01.~2017.03.31	301,716	2016년	협상에의한계약
3	진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁	2016.04.01.~2017.03.31	1,126,810	2016년	협상에의한계약
4	의료비품, 소독기 수리위탁	2016.07.01.~2018.06.30	29,608	2017년	최저가
5	시설관리	2016.01.01.~2016.12.31	2,437,873	2015년	적격심사
6	청소용역	2016.03.01.~2017.02.28	2,884,000	2016년	협상에의한계약
7	조경관리	2015.12.01.~2016.11.30	79,154	2015년	적격심사
8	전화(교환기 등) 및 교육시설 (화상회의시스템 포함) 관리	2015.12.01.~2016.11.30	205,999	2015년	적격심사
9	정보전산시스템 관리	2015.08.01.~2016.07.31	3,680,000	2015년	협상에의한계약
10	전화교환실 업무위탁	2016.10.01.~2017.09.30	182,575	2016년	협상에의한계약
11	근로자파견	2016.02.01.~2017.01.31	4,170,249	2016년	협상에의한계약
12	이송반 업무위탁	2015.12.22.~2016.12.21	315,615	2015년	적격심사

가. 용역사업 입찰 공고기간 및 긴급공고 부적정

【문제점】

- 국가계약법 시행령 제35조(입찰공고의 시기) 제1항에 따르면, 입찰 공고는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일 전에 행하도록 하고 있음.

- 다만, 제4항에 의거, 재공고입찰¹⁾의 경우, 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우, 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우, 그 밖에 이에 준하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고할 수 있도록 하고 있으며,
- 제5항에 따른 협상에 의한 계약의 경우에는 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 40일 전에 공고하되 앞서 제4항에 해당하는 경우나 추정가격이 고시금액(2.1억원) 미만인 경우에는 제안서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있음.
- 따라서, [표 2]와 같이 협상에 의한 계약을 체결한 “전화예약(콜센터) 업무위탁” 등 6개 용역 중 재공고 입찰로 긴급입찰 사유에 해당하는 “전화교환실 업무위탁”을 제외한 5개 용역은 제안서 제출마감일의 전날로부터 40일 전에 입찰공고를 하도록 해야 함.
- 그러나, 전화예약(콜센터) 업무위탁, 진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁, 청소용역, 근로자 파견 4개 용역은 입찰공고 시 제안서 제출마감일의 전날부터 40일이 남지 않은 시점에 입찰공고를 하여 국가계약법령에 따른 입찰기한을 준수하지 않았음.

[표 2] 최근 3년간 ‘협상에 의한 계약 방법’으로 체결된 용역계약

(단위 : 백만원)

구분	용역명	사업예산 (추정가격)	입찰 년도	입찰 공고일	제안서제출 마감일	공고 기간	비고
1	전화예약(콜센터)업무위탁	326	2016년	03.11	03.28	16일	긴급 입찰
2	진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁	1,112	2016년	03.11	03.28	16일	긴급 입찰

1) 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 않아 재공고입찰에 부친 경우

구분	용역명	사업예산 (추정가격)	입찰 년도	입찰 공고일	제안서제출 마감일	공고 기간	비고
3	청소용역	3,297	2016년	01.27	02.12	16일	긴급 입찰
4	정보전산시스템 관리	3,719	2015년	04.28	06.11	44일	
5	전화교환실 업무위탁	176	2016년	09.12	09.23	10일*	
6	근로자 파견	4,382	2016년	01.14	01.27	12일	긴급 입찰

* 전화교환실 업무위탁은 무응찰로 인한 재공고로 제안서 제출마감일로부터 10일전까지 공고

- 또한, 전화예약(콜센터) 업무위탁, 진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁, 청소용역, 근로자 파견 용역계약은, 동법 시행령 제35조(입찰 공고의 시기) 제5항에 따른 긴급입찰 사유²⁾에 해당하는 사항이 없는 바, 긴급입찰을 진행할 필요가 없음에도 물류관리팀은 긴급입찰을 통해 동 계약을 체결하였으며,
- 통상 긴급입찰 시 물류관리팀은 사업부서로부터 긴급입찰 요청 사유서를 제출 받아 업무처리를 하고 있으나 근로자 파견 계약³⁾을 제외한 3개 용역은 동 사유서를 제출받지 않고 사업부서와 구두 또는 유선 협의만으로 긴급입찰을 진행하였음.
- 따라서, 물류관리팀은 국가계약법령에 따른 입찰공고기한을 준수 하고, 사업부서는 긴급입찰에 해당하는 건에 한해 긴급입찰 요청을 하되 그 사유서를 물류관리팀에 제출토록 하고, 긴급입찰에 해당하지 않을 경우 입찰공고기간 등을 고려하여 사업을 추진할 필요가 있음.

2) 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우, 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우, 그 밖에 이에 준하는 경우, 추정가격이 고시금액(2.1억원) 미만인 경우

3) 긴급 입찰 사유를 “최저임금 인상 적용과 파견근로자 수급의 어려움을 해소하고자 인근 동종업계의 임금수준을 고려하여 정하려 했으나, 인근 타병원의 계약이 지연됨에 따라 기한 내에 용역을 진행하고자 하는 내용”으로 국가계약법 시행령 제35조(입찰공고의 시기) 제5항에서 정한 긴급공고의 사유에 해당한다고 볼 수 없음.

- 또한, 사업부서는 국가계약법령에 의한 긴급입찰 사유에 해당하는 경우에만 긴급입찰 사유서를 작성하여 물류관리팀에 계약요청을 하고, 그렇지 않은 경우에는 입찰 공고기한 등 계약절차에 따른 소요일수를 충분히 고려하여 계약요청을 함으로써 계약업무가 적법한 절차대로 진행될 수 있도록 할 필요가 있음.

[조치사항]

- 물류관리팀장은,

- 국가계약법령에 따른 입찰공고기한을 준수하고, 사업부서에서 긴급입찰 요청 시 그 사유서를 제출받아 긴급입찰 사유에 해당하는지 여부를 검토한 후 입찰공고를 진행하며,
- 사업부서에 계약방법에 따른 입찰 공고일수를 고려하여 계약요청을 하도록 안내함으로써 계약업무가 적법한 절차대로 원활히 진행될 수 있도록 하기 바랍니다. (주의)

- 인사관리팀장, 시설관리팀장, 원무팀장은,

- 국가계약법령에 의한 긴급입찰 사유에 해당하는 경우에만 긴급입찰 사유서를 작성하여 물류관리팀에 계약요청을 하고, 그렇지 않은 경우에는 입찰 공고기한 등 계약절차에 따른 소요일수를 충분히 고려하여 계약요청을 하기 바랍니다. (통보)